南宁市武鸣区S309省道“3.8”较大道路交通事故调查报告

发布时间：2023-07-20 10:35　来源：南宁市应急管理局

2023年3月8日，在南宁市武鸣区S309省道120Km+670m处（武鸣区仙湖镇三冬村路口）发生一起重型半挂牵引车与轻便二轮摩托车发生碰撞的道路事故造成3人当场死亡，两车不同程度损坏。直接经济损失约 32.9万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2023年3月17日，市人民政府批市应急局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会以及武鸣区人民政府有关负责同志参加的南宁市武鸣区S309省道“3·8”较大道路交通事故调查组（以调查组），全面负责事故调查工作。同时，聘请有关专家参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场取证、检测鉴定、专家论证等，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处及加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2023年3月8日14时26分，南宁市武鸣区仙湖镇三冬村村民潘俊民驾驶**无号牌二轮轻便摩托车搭载其妻子潘翠香、孙女潘一菡从**仙湖镇三冬村小灵怀屯发，沿着编号为C364450122的仙湖镇三冬村村道往仙葫镇市集方向行驶。14时32分，**无号牌二轮轻便摩托**车驶经仙湖镇三冬村村道与省道S309（120处）交叉路口时，适有驾驶人韦志龙驾驶桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车沿S309省道由南往北驶来，致使摩托车前部与引车右侧前中部发生碰撞，造成摩托车驾驶人潘俊民、乘坐人潘翠香、潘一菡当场死亡，两车不同程度损坏。

（二）应急处置情况。

接到事故报告后，武鸣区公安交警、卫生医疗等部门人员于15时10分相继赶到事故现场，迅速组织人员施救，实施临时交通管制，并开展勘查取证工常务副市长陈竑，公安厅党委委员、副厅长、南宁市副市长、公安局局长李瑜等有关单位领导亲临一线指挥协调事故救援处置工作。市公安局、市应急局、局及武鸣区政府等部门负责同志率工作组赶到事故现场，指导事故调查和善后处置工作。19时30分，事故现场处置完毕，道路交通恢复正常。

在“3·8”事故应急处置中，各级人民政府及有关部门报告及时，救援迅速、处置得当，没有迟报、瞒报。

二、事故相关情况

(一)事故车辆情况。

1.无号牌二轮轻便摩托车，中文品牌：爱玛牌，车辆型号：AM500DQT-24C，车辆类型：电动两轮轻便摩托车，车辆识别代号：LEUNWB5G3发动机号：JYCFM01399964，机动车所有人：潘俊民，**身份证地址：南宁市武鸣区仙湖镇三冬村小灵怀屯11号**102室，该车未在公安交通管理部门登记注色：灰，车辆制造日期：2021年03月16日，车辆外廓尺寸（mm）1775 740 1055，整车整备质量86kg，额定载客（1）：1，最高设计车速（km/h）42。

2.桂AP9815号重型半挂牵引车，中文品牌：解放牌，车辆型号：CA4250P66K24T1A1E，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆识LFWSRXSJXHFA00231，发动机号码：52780042，机动车所有人：广西南宁桂速汽车运输有限公司，登记住址：南宁市快速环道秀厢段以北云贵停车场11、12号，核定载人数：2人，整备质量：8805kg，车身颜色：红，使用性质：货运，出厂日期：2017年03月06日，初次登记日期：2017年04月10日，止：2023年04月30日，强制报废期止：2032年4月10日，机动车状态：正常，车辆最近一次二级维护时间为2022年08月10日，该车交通事故责任强制保部湾财产保险，交强险单号：803014501492022001346（有效期自2022年3月25日0时0分起至2023年03月24日24时0分止），机动车辆安全统筹保险于物流服务有限公司，统筹单号：TC2022032400026，包含机动车损失统筹：121375.80元，机动车第三者责任统筹：1000000元，车上人员责任统筹100000元，车上人员责任统筹（乘客）1座X10万/座；

3.桂AE218挂号重型专项作业半挂车。中文品牌：中集牌，车辆型号：ZJV9400GXHSZ，车辆类型：重型专项作业半挂车，车辆i
LJRT10389H1050728，所有人：广西南宁桂速汽车运输有限公司，登记住址：南宁市快速环道秀厢段以北云贵停车场内西楼二楼11、12号，整备质量88(
载质量31200kg，实载0kg。车身颜色：白/红，使用性质：货运，出厂日期：2017年03月16日，初次登记日期：2017年04月13日，强制报废期止：203
日。机动车辆安全统筹保险于广西安泰和物流服务有限公司，**统筹单号**：TC2022040800055，包含机动车损失统筹：77385元，机动车第三者责任统筹
元。

（二）事故车辆24小时活动情况。

1.无号牌二轮轻便摩托车，2023年3月8日14时26分，潘俊民驾驶**无号牌二轮轻便摩托车搭载潘翠香、潘一菡从**南宁市武鸣区仙湖镇三冬村小灵怀
外出，14时32分，行驶至S309省道120Km+670m处（武鸣区仙湖镇三冬村路口）时发生交通事故。

2.桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车，2023年3月7日10时55分，韦志龙驾驶桂AP9815号重型半挂牵
AE218挂号重型专项作业半挂车从位于武鸣区城厢镇濑琶村小皇后屯9队邮电局片地的广西畅达运输有限公司出发，沿着X042县道武鸣区、S214省道武鸣
鸣区宁武镇南宁市红狮水泥厂，在该厂排队装货完成后，20时许，沿着S214省道西乡塘区、X014县道西乡塘区驾车至南宁市西乡塘区双定镇码头卸货，至
趟运载任务；3月8日04时至09时许，完成第二趟运载任务；10时至13时30分许，完成第三趟运载任务。三趟运载任务往返程行车路线均相同，依次为南宁
厂—武鸣区S214省道—西乡塘区S214省道—西乡塘区X014县道—西乡塘区双定镇码头循环往返路线。

3月8日13时30分许，完成第三趟运载任务后，韦志龙驾车从西乡塘区双定镇沿着西乡塘区S214省道、武鸣区S214省道往东盟经济技术开发区方向行驶
武区华大道、安平路、思源路、安平路后，14时08分，车辆驶上S309省道往仙湖镇方向行驶。14时32分，车辆行驶至S309省道120Km+670m处（武鸣区
村路口）时发生事故。



车辆行驶轨迹图

（三）事故车辆驾乘人员情况。

1.潘俊民，男，74岁，南宁市武鸣区仙湖镇三冬村小灵怀屯11号102室人，事发时无号牌二轮轻便摩托车的驾驶人，未取得机动车驾驶证。

2.韦志龙，男，41岁，广西武鸣县陆斡镇贵德村兰之屯24-1号人，事发时桂AP9815号重型半挂牵引车/桂AE218挂号重型专项作业半挂车的驾驶人，驾
型A1A2D，证号为450122********055，发证机关为广西壮族自治区南宁市公安局交通警察支队，初次领证日期为2002年05月22日，有效期至2024年05
志龙的驾驶证申领符合相关规定，驾驶证状态正常。韦志龙于2002年9月29日初次取得经营性道路旅客运输和货物运输驾驶员从业资格
450122********5055，有效期至2027年9月27日。

3.潘翠香，女，73岁，南宁市武鸣区仙湖镇三冬村小灵怀屯11号102室人，系驾驶人潘俊民之妻，事发时无号牌二轮轻便摩托车乘坐人员。

4.潘一菡，女，2岁，南宁市武鸣区仙湖镇三冬村小灵怀屯11号人，系驾驶人潘俊民孙女，事发时无号牌二轮轻便摩托车乘坐人员。

（四）事故车辆及驾驶人检测检验情况。

1.桂AP9815号重型半挂牵引车和桂AE218挂号重型专项作业半挂车。经鉴定，桂AP9815号重型半挂牵引车的制动系功能有效，转向系
行驶系不合格，照明装置功能有效，信号装置不合格，驾驶室后部反光标识功能有效；桂AE218挂号重型专项作业半挂车制动系功能有效，行驶系不合格，
置功能有效，车身反光标识不合格，尾部标志板不合格，安全防护装置功能有效。车辆行驶系和标志标识不合格具体为：该车同一轴上的轮胎花纹不相同，
反光标识表面脏污、不光洁，安装的尾部标志板表面脏污、不光洁。

2.无号牌两轮轻便摩托车。经鉴定，车辆技术安全鉴定结论为：无号牌二轮电动车转向系、行驶系、制动系、照明信号装置功能有效。车辆属性认
无号牌二轮电动车属于机动车范畴中的二轮摩托车。

3.驾驶人血液酒精含量和毒物检测情况。经检验，桂AP9815号重型半挂牵引车和桂AE218挂号重型专项作业半挂车驾驶人韦志龙血液中未检出
对尿液进行毒品检测，结果为阴性；无号牌两轮轻便摩托车驾驶人潘俊民血液中未检出乙醇成分。

（五）事故现场情况。

1.天气情况

南宁市武鸣区仙湖镇（N1019）检测显示，2023年03月08日14时至15时天气情况：累计降水0，最大小时雨强0，极大风速2.1，最高气温24.1，最低
平均气温23.6。

2.事故路段情况

事发路段为省道S309（原武鸣区X045县道，现设计变更为省道S309，但还未正式交付使用）与两条村道交叉路口，省道东侧村道编号C364450122,西
C074450122,C364450122在C074450122南侧，两条村道邻近边界距离4米，中间施划人行横道线。省道S309事发地点南北走向，路面施划有减速带、停
横道、人行横道提示标线，立有十字路口警示牌；村道邻近路口右侧均设置让行标志牌，地面施划有让行标线。

事发路段省道S309道路线形平直，路面完好，机动车道无遮挡物，视距较好。事故发生地点省道S309与三冬村村道接口有村民种植的速生桉树若干。

经查，事故路段为省道S309武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段）项目，项目建设单位为广西北投公路建设投资集团有限公司，事故路段施工
路建工程集团有限公司。该项目于2020年7月1日开工建设，2022年4月19日完工，2022年9月8日组织交工验收合格后通车试运营。事发时，项目处于试运
正式交付使用。

（六）涉事单位情况。

1.广西南宁桂速汽车运输有限公司（以下简称：南宁桂速公司），桂AP9815号重型半挂牵引车和桂AE218挂号重型专项作业半挂车的所
立于2012年03月21日，注册资本伍佰万圆整，住所为南宁市西乡塘区明秀东路185号丰业国际城B座908号房，法定代表人为蓝宏昌，公司类型为有限责任
人投资或控股）。持有《营业执照》，统一社会信用代码为91450100591346344D（1-1），经营范围为道路货物运输、装卸服务、信息咨询服务；销售
九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、汽保工具。2020年5月6日，取得《道路运输经营许可证》，证书编号为桂交运管许可南字450107102288号，发
宁市西乡塘区行政审批局，经营范围为普通货运、货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜），有效期至2024年5月6日。公司登记注册车辆183辆，自有车
余均为挂靠经营车辆。

经查，涉事车辆桂AP9815号牌牵引车为购买人赵少席和黄日干两人于2017年通过融资租赁方式从广西玉柴有限公司购买，南宁桂速公司担任担保人，
挂靠（注册登记）于南宁桂速公司名下经营，购买人因未能按合同约定向车辆销售方按期偿还购车款，南宁桂速公司替购买人偿还购车款后于2021年把该
为车辆实际所有人。

2.广西畅达运输有限公司（以下简称：广西畅达公司），桂AP9815号重型半挂牵引车和桂AE218挂号重型专项作业半挂车日常经营业务的
成立于2017年03月09日成立，法定代表人曾令彩，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为南宁市武鸣区城厢镇濑琶村小皇后屯9队邮电局
《营业执照》，统一社会信用代码为91450122MA5LOUDJ5Q（1-1），经营范围为道路运输（具体项目以审批北门批准为准）、仓储服务；货物装卸服务
经批准的项目，经相关部门批准为准）。

经查，广西畅达公司由曾令彩和陆有松两人共同出资成立，各占公司50%股份，涉事车辆桂AE218挂号重型专项作业半挂车为该公司股东陆有松出资购
付后挂靠（注册登记）于南宁桂速公司名下，与南宁桂速公司所属的桂AP9815号重型半挂牵引车组合成固定的运载车辆开展运输经营活动。广西畅达公司
公司协议合作经营桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车，合作方式为：广西畅达公司负责承接车辆经营业务、调配车辆日常
提供收（停）工期间车辆停放场所等，占经营收益的67%；南宁桂速公司负责车辆维护、年审、动态监控及驾驶员的安全培训教育等，占经营收益的33%。
AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车从南宁市红狮水泥厂至西乡塘区双定镇码头的运载任务为广西畅达公司安排调配的业务。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

经调查认定，事故直接原因：驾驶人潘俊民未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶，行经交叉路口未按照交通标志、标线指示让有优先通行的
直接通过路口，适逢桂AP9815号重型半挂牵引车挂桂AE218挂号重型专项作业半挂车因超速行驶未能及时采取有效紧急避让措施，导致两车发生碰撞。分析

1.潘俊民未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶。经检测认定，潘俊民驾驶的无号牌二轮电动车属于机动车范畴中的二轮摩托车。按规定①，得机动车驾驶证才能驾车上路行驶。

2.潘俊民驾驶的无号牌二轮轻便摩托车未让有优先通行的一方先行。经查：事故路段位于省道S309120Km+670m与南宁市武鸣区仙湖镇三
C364450122村道交汇路口处，交汇路口未设置交通信号灯控制装置，村道邻近路口右侧均设置让行标志牌，地面施划有让行标线。事发时，无号牌两轮轻

编号为C364450122村道往仙湖镇市集方向行驶，桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车沿省道S309由南往北行驶。根据有关
号牌两轮轻便摩托车应让有优先通行的桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车先行通过交汇路口。

3.韦志龙驾驶的桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车存在超速行驶，且行经交叉路口未注意观察通过，违反有关交通安
经检验：桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车事发时产生制动印痕起点时的速度约为69km/h，高于事发路段60km/h限制时
定车速的15%，致使驾驶人通过交叉路口时未能及时采取有效紧急避让措施。

①《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”

②《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第（一）项：“机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第
（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（一）有交通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行。”

③《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”

4.排除其他因素影响。经技术鉴定，排除驾驶人身体疾病、酒驾、毒驾、车辆故障以及其他干扰因素导致两车相撞的嫌疑。

（二）事故性质。

经查，南宁市武鸣区S309省道“3·8”较大道路交通事故因事发时涉事车辆驾驶行为不涉及生产经营活动，因此认定为一起非生产安全责任事故⑤。分

1.事发时涉事车辆不涉及从事生产经营活动。

桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车事发时为空车行驶，事发地S309省道 120Km+670m处不是该车事发前运载任务的
和卸货目的地之间的行经路线。经查，事发前广西畅达公司调配安排桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车的作业任务为运载
品，装货始发地为武鸣区宁武镇南宁市红狮水泥厂，卸货目的地为南宁市西乡塘区双定镇码头。根据车辆行驶动态监控显示，2023年3月7日10时至3月8
许，桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车从南宁市红狮水泥厂至南宁市西乡塘区双定镇码头往返运载三趟，行经路线主要为
水泥厂—武鸣区S214省道—西乡塘区S214省道—西乡塘区X014县道—南宁市西乡塘区双定镇码头的循环往返路线。3月8日13时30后涉事车辆驶离原运载
和卸货点之间路线，空车行驶至S309省道上，不再涉及从事运输性经营活动。

无号牌两轮轻便摩托车为非营运性车辆，驾驶人潘俊民驾车搭载的潘翠香、潘一菌2名乘员均为其家庭成员，不涉及非法载客经营活动。

2.事发时涉事车辆驾驶活动不是公司调配安排的运输任务。经查，广西畅达公司配备有专门停车场，公司规定运营车辆完成出车任务后须驾

停放。3月8日，韦志龙驾驶桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车完成公司调配安排的运载任务后，返程经过公司附近时未按
辆停放至公司，擅自驾驶空车前往武鸣区陆斡镇贵德村兰之屯老家探望亲属，属于个人行为，不是公司调配安排的运输任务。

综上，南宁市武鸣区S309省道“3·8”较大道路交通事故不是广西畅达公司组织生产经营活动中发生的事故，不属于生产安全事故。

④《司机出车前路线、停放和卸货地的安全制度》（广西畅达公司的制度）第3点规定：“车辆卸完货后，必须按规定把车开回停车场，保养好后方可进行
务。”

⑤《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（（原国家安监总局政法函[2007]39号）：“二、生产经营单位和生产经营活动的认定：《安全生产法》
经营单位，是指从事生产活动或者经营活动的基本单元，既包括企业法人，也包括不具有企业法人资格的经营单位、个人合伙组织、个体工商户和自然人等
营主体；既包括合法的基本单元，也包括非法的基本单元。《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的生产经营活动，既包括合法的
动，也包括违法违规的生产经营活动。综上，生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。”

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第二条：“生产经营活动中发生的造成人员伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查
本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科院生产事故的报告和调查处理不适用本条例。”

四、责任认定和处理建议

（一）责任认定。

1.道路交通事故责任认定情况。经公安交警部门调查认定，潘俊民未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶，行经交叉路口未按照交通标示让S309省道上优先通行的车辆先行，是造成事故的主要原因，承担事故的主要责任。韦志龙驾驶机动车上道路行驶，行经交叉路口未注意观察、超速行事故的次要原因，承担该事故次要责任。乘坐人员潘翠香、潘一菡不承担该事故责任。

2.生产安全事故责任认定情况。根据事故直接原因和性质，调查组认定南宁市武鸣区S309省道“3.8”较大道路交通事故为非生产安全责任事故产方面的责任单位和责任人。

（二）调查中发现的其它问题。

虽南宁市武鸣区S309省道“3.8”较大道路交通事故为非生产安全责任事故，但事故调查组在事故调查中还发现相关企业存在安全生产主体责任落实况：

1.涉事单位存在的问题。南宁桂速公司和广西畅达公司企业规章制度不完善，未按新安全生产法的规定及时完善公司安全生产规章制度，驾驶员E不到位，未按规定频次及覆盖面对企业驾驶员进行全覆盖安全生产教育。两家公司作为涉事车辆合作经营管理单位，双方未签订安全管理协议，未约定各自管理职责，存在安全监管漏洞盲区。

2.涉事道路存在的问题。经查：主要公路S309省道设计、施工均满足施工图设计及行业标准规范要求，次要公路村道C075接入主要公路S309省道道部分的纵坡约为5.5%（长度20.4m，高差1.14m），不符合“《公路路线设计规范 JTG D20—2017》 10.2.2 2 次要公路紧接平面交叉的引道部分应以0.5通往交叉。”的规定，存在安全隐患。

（三）处理建议。

1.潘俊民，无号牌两轮轻便摩托车的驾驶员，未依法取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶，行经交叉路口未按照交通标志、标线指示让S309省道上车辆先行，对事故发生负有主要责任，涉嫌交通肇事罪，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.韦志龙，桂AP9815号重型半挂牵引车牵引桂AE218挂号重型专项作业半挂车的驾驶员，超速驾驶车辆，对事故发生负次要责任。南宁市公安局交通五大队已于 2023年4月12日对其交通违法行为处以罚款（合计）300元和驾驶证扣 2分的行政处罚。

3.对涉事单位存在的问题，建议由行业管理部门依法进行调查处理。

4.对涉事道路存在的问题，建议移交广西壮族自治区桂西公路发展中心督促项目建设单位落实整改。同时，对项目S309省道与农村公路及乡村道路的平全面排查，对不符合规范要求的，要进行全面整改并完善交通安全设施。

五、事故防范措施建议

（一）公路管养部门要督促公路建设单位严格按照公路设计和建设标准组织开展施工建设，落实对事故道路S309省道公路存在问题的整改，进一步加期间的安全隐患排查，及时修补完善交通安全设施。

（二）公路、公安交警部门应加强对南宁市普通国省道等等级公路与乡村道路交叉路口进行排查，完善相关警示标志标牌，增设减速带等交通安全设施路视距的村屯出入口路侧的违章建筑、绿植等进行清理，降低过往车辆速度及增强公路通行能力。

（三）公安交管部门、地方政府等应加强对农村地区“一老一小”群体安全教育开展交通安全宣传，普及道路交通安全知识，深化农村地区群众对“一常在”“被看见 才安全”等交通安全理念的认识，提高道路交通安全意识。

（四）交通部门要对辖区的运输企业进行不定时安全隐患排查以及整顿，对运输从业人员进行交通安全行车以及交通安全知识进行考核。企业加强对驾培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识。

版权所有：南宁市应急管理局

地址：南宁市双拥路48号 传真:0771-5512925　联系方式：0771-5583555

桂ICP备19007825号　　网站标识：4501000038

网站地图

桂公网安备45010302001998